



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BUKU INFORMASI - 9

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

TINGKAT DASAR

PENGADAAN KHUSUS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta
2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Tujuan Umum.....	3
1.2 Tujuan Khusus.....	3
1.3 Gambaran Umum.....	3
BAB II PENGADAAN KHUSUS	5
2.1 Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat	5
2.2 Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri	9
2.3 Pengecualian	10
2.3.1 Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU).....	11
2.3.2 Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.....	12
2.3.3 Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan	13
2.3.4 Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.....	15
2.5 Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.....	19
2.5.1 Tender/seleksi Internasional	19
2.5.2 Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Umum

Setelah buku informasi selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami pengadaan khusus

1.2 Tujuan Khusus

Pada buku informasi ini, peserta akan mempelajari hal berikut:

- a. Memahami pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat
- b. Memahami pengadaan barang/jasa diluar negeri
- c. Memahami Pengecualian
- d. Memahami Pelaksanaan Penelitian
- e. Memahami Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

1.3 Gambaran Umum

Untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang semaksimal mungkin (*value for money*) maka ketentuan pengadaan barang/jasa tidak bisa disamaratakan untuk semua situasi dan kondisi lapangan. Ada pengadaan tertentu yang perlu ketentuan khusus antara lain pengadaan untuk penanganan darurat, pengadaan diluar negeri dan lain lain. Ketentuan pengadaan dengan kondisi khusus tersebut tidak bisa disamakan dengan pengadaan pada kondisi normal atau pengadaan diluar negeri tidak bisa disamakan dengan pengadaan di dalam wilayah Indonesia mengingat kondisi perekonomian disetiap negara berbeda.

Tujuan ketentuan pengadaan khusus agar pengadaan barang/jasa dapat diterapkan secara baik pada kondisi khusus.

Pada buku informasi ini, peserta akan mempelajari pengadaan khusus yang meliputi :

1. Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat
2. Pengadaan barang/jasa di luar negeri
3. Pengecualian
4. Penelitian
5. Tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pada bagian akhir buku informasi ini, tersedia :

- Daftar Referensi yang berisikan rujukan literatur terkait
- Glosarium yang berisikan istilah yang digunakan dalam buku informasi ini
- Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu



BAB II **PENGADAAN KHUSUS**

Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa yang termasuk khusus meliputi :

1. Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat
2. Pengadaan barang/jasa di luar negeri
3. Pengecualian
4. Penelitian
5. Tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Para Pelaku yang terlibat dalam rangka penanganan keadaan darurat adalah

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas

- menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
- mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas :

- melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
- menerbitkan SPPBJ;
- apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
- menerbitkan SPMK/SPP;
- mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- melakukan perikatan/perjanjian

c. Penyedia Barang/Jasa memiliki tugas :

- melaksanakan pekerjaan; dan
- melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

Keadaan darurat meliputi :

a. Keadaan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain namun tidak terbatas berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain namun tidak terbatas berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
- **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror antara lain namun tidak terbatas berupa bantuan untuk korban konflik.

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Pada suatu situasi dimana diperlukan operasi pencarian dan pertolongan lintas institusi yang bersifat

segera, misalnya: kecelakaan pesawat yang jatuh/hilang di laut/hutan, dll.

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik Pada suatu situasi dimana terdapat sarana/prasarana publik yang secara insidental atau mendadak mengalami kerusakan/gangguan sehingga pelayanan publik terganggu secara signifikan/terhenti dan harus segera dikembalikan fungsinya pada kondisi normal, misalnya: jembatan penghubung antar wilayah yang terputus akibat faktor masa manfaat, kondisi alam atau mengalami efek ikutan dari wilayah yang terkena bencana.
- d. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan diluar negeri yang memiliki dampak langsung langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri, misalnya: evakuasi WNI dari negara yang sedang mengalami peperangan.
- e. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana, misalnya: bantuan kemanusiaan berupa barang dan/atau tenaga medis terhadap pengungsi di Negara XYZ akibat bencana alam.

Keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Keadaan darurat bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial meliputi :

1. Siaga darurat

Siaga darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

Contoh : Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana

2. Tanggap darurat

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

Contoh : Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya).

3. Transisi darurat ke pemulihan

Transisi sampai Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

Contoh : Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Keadaan Darurat melalui penyedia sebagai berikut :

1. Perencanaan pengadaan

Perencanaan pengadaan PBJ darurat sama dengan pengadaan kondisi normal meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan.

2. Pelaksanaan pengadaan

Pelaksanaan pengadaan berbeda dengan pengadaan pada kondisi normal. Tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
Pemeriksaan bersama dilakukan oleh PPK di bantu oleh tim pendukung/pengelola kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

3. Penyelesaian pembayaran meliputi Kontrak, Pembayaran dan post audit.

Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Keadaan Darurat melalui swakelola sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan.

Pada Pekerjaan Konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa:

a. Konstruksi darurat

Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat, hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat, menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik.

Contohnya : Pembangunan MCK darurat, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong

b. Konstruksi permanen

Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Contoh : Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana

2.2 Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Kegiatan memperoleh barang/jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang

dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga/perangkat daerah. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga yang dilakukan di luar negeri antara lain perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta kantor perwakilan Indonesia pada Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya.

Dasar hukum untuk pengadaan barang/jasa di luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 16/2018 ini, dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa negara setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di luar negeri diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP.

Berikut ini contoh kondisi pasar di beberapa negara antara lain :

- a. Pengadaan peralatan kantor di Kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Indonesia di Jeddah Arab Saudi, kondisi pasar yang ada di Arab Saudi tidak mengenal tender/seleksi sehingga tidak terbiasa mengisi dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Pelaku usaha hanya menunggu pembeli. Kondisi demikian tidak tepat dilakukan dengan tender/seleksi, pilihan yang paling tepat adalah dengan penunjukan langsung. Kondisi pasar di Arab Saudi pasti berbeda dengan negara lain seperti di Belanda maupun di Jepang, sehingga perlu penyesuaian di setiap negara.
- b. Pencetakan surat suara untuk pemilihan umum presiden untuk warga negara Indonesia di Taiwan yang dilakukan oleh Kantor Dagang Indonesia di Taiwan senilai Rp. 2 milyar dilakukan melalui Tender dengan mengundang minimal 3 pelaku usaha jasa percetakan.

2.3 Pengecualian

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan yang dikecualikan dapat sebagian atau seluruhnya. Untuk Pengadaan barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) sebagian dikecualikan yaitu pada proses pemilihannya, dimana dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU. Sedangkan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya dikecualikan seluruhnya.

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU);
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3.1 Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)

BLU adalah badan layanan umum di lingkungan Pemerintah Pusat atau Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan secara teknis pengaturannya ke beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLU dengan ketentuan:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

- b. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- c. BLU mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- d. BLU menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- e. Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.3.2 Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah pengadaan barang/jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Daftar Barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat antara lain :

- a. Listrik;
- b. Telepon/komunikasi;
- c. Air bersih;
- d. Bahan Bakar Gas; atau
- e. Bahan Bakar Minyak.

Ketentuan Pengadaan barang/jasa di BLU :

- a. Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa.
- b. Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran keseluruhan atas pembelian barang/jasa.
- c. Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan tidak perlukan.

- d. Tata cara pelaksanaan Kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia.

2.3.3 Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri

Daftar Barang/Jasa yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan

- a. Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan Pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang/jasa tersebut, misalnya :
- 1) jasa akomodasi hotel;
 - 2) jasa tiket transportasi;
 - 3) langganan koran/majalah.
- b. Barang/jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (*excess demand*) dan/atau mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual, misalnya:
- 1) keikutsertaan seminar/pelatihan/pendidikan;
 - 2) jurnal/publikasi ilmiah/ penelitian/laporan riset;
 - 3) kapal bekas;
 - 4) pesawat bekas;
 - 5) Jasa sewa gedung/gudang;
- c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya:
- 1) jasa Arbiter;
 - 2) jasa Mediator;
 - 3) jasa Pengacara/Penasihat Hukum;

- 4) jasa Dokter;
- 5) jasa Apoteker;
- 6) jasa PPAT/Notaris.
- 7) jasa Akuntan Publik;
- 8) jasa Penerjemah/Interpreter.
- 9) jasa Penilai;
- 10) jasa Aktuaris;
- 11) jasa Arsitek;
- 12) jasa Quantity Surveyor

d. Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif:

- 1) pembuatan/sewa/pembelian film;
- 2) pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat;
- 3) jasa pekerja seni dan budaya;
- 4) pembuatan/sewa/pembelian barang/karya seni dan budaya

Ketentuan mekanisme pemilihan sebagai berikut :

1. Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, nonkompetisi atau mengikuti lelang.
Kompetisi adalah proses pemilihan penyedia dimana terdapat lebih dari satu penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan dan evaluasinya dengan *beauty contest*.
Non Kompetisi adalah metode pemilihan penyedia dimana hanya 1 penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan.
Mengikuti Lelang adalah proses untuk mendapatkan Barang/Jasa dengan mengajukan penawaran kepada pemilik Barang/Jasa.
2. Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS untuk pemilihan Penyedia yang dilakukan melalui kompetisi.
3. Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan untuk:
 - pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui kompetisi;

- pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui mengikuti lelang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 5. Tata cara pelaksanaan Kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.

Tabel 1. Contoh mekanisme pelaksanaan pemilihan Penyedia pada pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang mapan

No.	Barang/Jasa	Kompetisi	Non-Kompetisi	Mengikuti lelang
1.	Jasa Akomodasi Hotel	√	√	-
2.	Jasa Tiket Transportasi	-	√	-
3.	Langganan Koran/Majalah	-	√	-
4.	Keikutsertaan Seminar/Pelatihan/Pendidikan	-	√	-
5.	Jurnal/Publikasi Ilmiah/Penelitian/Laporan Riset	-	√	-
6.	Kapal Bekas	-	-	√
7.	Pesawat Bekas	-	-	√
8.	Jasa Sewa Gedung/Gudang	√	-	-
9.	Jasa Arbiter	-	√	-
10.	Jasa Pengacara/Penasihat Hukum.	√	√	-
11.	Jasa Tenaga Kesehatan	-	√	-
12.	Jasa PPAT/Notaris	√	√	-
13.	Jasa Auditor	√	√	-
14.	Jasa Penerjemah/Interpreter	√	√	-
15.	Jasa Penilai	√	√	-
16.	Pembuatan/Sewa Film	√	√	-
17.	Pembelian Film	-	-	√
18.	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat	√	-	-
19.	Jasa Pekerja Seni Dan Budaya	-	√	-
20.	Pembuatan/Sewa Barang/Karya Seni Dan Budaya	√	-	-
21.	Pembelian Barang/Karya Seni Dan Budaya	-	-	√

2.3.4 Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya

Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia.

No	Barang/Jasa	Dasar Pengaturan	Contoh
1	Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	Pengadaan 3 unit Kapal Selam dari Korea Selatan
2	Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo - Yogyakarta
3	Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha	Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan - Jawa Timur
4	Pengadaan sarana prasarana bagi Mantan Presiden/mantan Wakil Presiden	Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	Pengadaan Rumah Tinggal bagi Mantan Presiden/Mantan Wakil Presiden
5	Pengadaan Pita Cukai	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Pengadaan Pita Cukai Rokok
6	Pengadaan Blangko Paspor	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Pengadaan Paspor Republik Indonesia
7	Surat Utang Negara	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	Pengadaan Surat Utang Negara dalam Denominasi Rupiah atau US Dollar dengan jangka waktu s.d 12 bulan dengan pembayaran secara Diskonto
8	Pengadaan di Lingkungan PTN Berbadan Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan	Pengadaan di lingkungan UI, ITB, UGM, IPB, UPI, USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP,

		Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	UNHAS dan ITS
9	Pengadaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	Pengadaan Sistem Informasi dan Agen Pengadaan
10	Pengadaan sarana prasarana Asian Games 2018	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	Pengadaan barang/jasa oleh Panitia Nasional INASGOC
11	Proyek Strategis Nasional	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Pengadaan Jasa Konsultansi senilai maksimal Rp. 500 juta
12	Percepatan Infrastruktur Prioritas	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 dan Perubahannya tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	Pengadaan 31 jenis Infrastruktur Prioritas
13	Pengadaan Rumah Negara (Bangunan kantor/rumah dinas) yaitu pengadaan rumah yang sudah jadi. Contoh beli rumah jadi yang sudah dibangun oleh pengembang (<i>developer</i>)	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara	Pengadaan Rumah Dinas Menteri

Tabel 2. Contoh Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan

2.4 Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari teknologi yang sudah ada contoh pengembangan ekstrak daun sirsak untuk obat kanker sedangkan invensi adalah kegiatan untuk menemukan sesuatu teknologi yang baru dan belum ada sebelumnya contoh penemuan bola lampu (lampu pijar).

Penelitian dilakukan oleh:

a. PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai

penyelenggara penelitian; dan (kewenangan menambahkan ke pelaku pengadaan atau tidak)

b. Pelaksana penelitian terdiri dari :

- 1) Individu atau kelompok individu meliputi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, misalnya: penelitian yang dilakukan para ahli penyakit kanker;
- 2) Kementerian/lembaga/perangkat daerah contoh Balitbangkes Kemenkes, LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, Badan Penelitian Pertanian Daerah;
- 3) Perguruan Tinggi, misalnya: UI, IPB, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti;
- 4) Organisasi kemasyarakatan, misalnya: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- 5) Badan Usaha, misalnya: Divisi Litbang PT. Dirgantara Indonesia, Divisi Penelitian PT. Uniliver Indonesia

Metode pemilihan pelaksana penelitian yaitu

- 1) Kompetisi yang dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh tim ahli di bidangnya yang dibentuk Kemristekdikti. Contohnya penelitian yang telah dimuat di Rencana Strategis Penelitian K/L/D
- 2) Penugasan ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Contohnya penelitian aktual strategis dalam rangka pengambilan/penyusunan kebijakan.

Dalam melaksanakan penelitian dapat menggunakan anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara dan kontrak penelitian dapat dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran. Pembayaran berdasarkan produk keluaran, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian

Tahapan kegiatan penelitian terdiri dari :

- 1) Pengusulan baik untuk proposal baru maupun lanjutan
- 2) Seleksi proposal yang meliputi evaluasi dokumen proposal baru dan

lanjutan, pemaparan dan pembahasan proposal, kunjungan lapangan dan penetapan penugasan

- 3) Penugasan meliputi kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan (pengisian catatan harian, laporan kemajuan, penggunaan anggaran, monev internal dan eksternal
- 4) Pelaporan meliputi laporan tahunan/akhir, laporan penggunaan anggaran, seminar hasil, laporan luaran.

Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

2.5 Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri.

2.5.1 Tender/Seleksi Internasional

Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. (hilang) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	> 1 triliun
2	Barang/Jasa Lainnya	> 50 miliar
3	Jasa Konsultansi	> 25 miliar
4	Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.	

Tabel 3 batasan tender/seleksi Internasional

Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan diatas (nomor 1,2,3) dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Perusahaan asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional dengan syarat antara lain:

1. Kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak atau bentuk kerja sama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.
2. Diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional (contohnya *www.dgmarket.com*).
3. Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan
4. Pembayaran kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (PP 10 Tahun 2011)

Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (PP 10 Tahun 2011)

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).

REFERENSI

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah
4. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Di Luar Negeri
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

GLOSARIUM

Pengadaan khusus	adalah pengadaan yang diistimewakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Bencana alam	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain namun tidak terbatas berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
Bencana non alam	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain namun tidak terbatas berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
Bencana sosial	bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror
Siaga darurat	serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Tanggap darurat	serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Transisi sampai Pemulihan	serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
Penelitian	kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

INDEKS

B

Bencana alam · 7,8
Bencana non alam · 7,8
Bencana Sosial · 7,8
BLU · 11,12

P

Penelitian · 6,7,13,15,17,18,19
Pengadaan khusus · 7

T

Tanggap darurat · 8
Transisi sampai pemulihan · 9